

辽宁顺盛达金属制品有限公司“8·13”机械伤害一般事故调查报告

【信息时间：2018-10-26】【信息来源：皇姑区应急管理局】 【关闭】 【打印内容】

2018年8月13日16时02分左右，位于沈阳市皇姑区陵东街文官村辽宁天河中储物流有限公司院内8号库房的辽宁顺盛达金属制品有限公司，发生一起机械伤害一般生产安全责任事故，死亡一人。该单位工人在工作中穿越正在运行的钢筋网成型自动化生产设备运动区间时，由于自动加载钢筋装置向回复位运动，将工人挤压在钢筋网成型自动化生产设备中。

皇姑区安全生产监督管理局在2017年8月15日17时接到报告后，立即组织人员到达现场进行初步调查。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，根据区政府授权，由区安监局会同区监察委、区公安分局、区总工会、皇姑陵东功能区，并聘请沈阳航空航天大学、沈阳奥斯特安全技术服务集团有限公司的两名专家组成专家组（辽宁顺盛达金属制品有限公司“8·13”机械伤害一般事故技术分析报告见附件一），北京大成（沈阳）律师事务所的律师作为法律顾问，组成事故联合调查组 。

事故调查组坚持实事求是和“四不放过”的原则，经现场勘察、调查取证，现已**查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并提出对事故责任者依法追究责任的建议**，形成事故报告如下：

一、事故基本情况

1、事故责任单位的基本情况：

发生单位：辽宁顺盛达金属制品有限公司

营业执照（统一社会信用代码：91210100MA0UH6A15B）

成立日期：2017年09月18日

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-2号（109-1号）2层247-9612室

生产地址：沈阳市皇姑区陵东街文官村辽宁天河中储物流有限公司院内8号库房

经济类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沙某波

注册资金：人民币伍仟万元整

经营范围：金属制品、钢材生产、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经调查，辽宁顺盛达金属制品有限公司由两人出资，法定代表人沙某波由于身体问题不担任实际职务，辽宁顺盛达金属制品有限公司由另一出资人苑某凤作为实际控制人。

辽宁顺盛达金属制品有限公司2017年9月18日注册成立；注册地址为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-2号（109-1号）2层247-9612室；2017年11月21日与辽宁天河中储物流有限公司签订租赁协议，租赁位于沈阳市皇姑区文官村的辽宁天河中储物流有限公司院内8号库8号门1300平方米的厂房作为生产用房，约定从2017年11月21日起至2018年3月31日为建设期；该企业于2018年4月开始生产。

2、相关人员：

⑴苑某凤，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司实际控制人。

⑵苑某雄，男，辽宁顺盛达金属制品有限公司厂长。

⑶沙某波，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司法定代表人。

⑷崔某，男，辽宁顺盛达金属制品有限公司会计兼安全员。

⑸李某，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司工人。

⑹张某钰，男，辽宁顺盛达金属制品有限公司工人。

⑺井某丽，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司工人。

⑻金某，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司工人。

⑼李某鹏，男，沈阳常安人才服务有限公司销售主管。

⑽周某顺，男，辽宁顺盛达金属制品有限公司工人，在此次事故中身亡。

3、事故涉及的机械设备情况及工艺流程情况：

（1）**事故涉及的机械设备情况：**事故涉及设备为钢筋网成型自动化生产设备，由建科机械(天津)股份有限公司制造。设备可以划分为三个作业区域：人工给料区。在该区域由人工给料，将钢筋平网纵向钢筋放置位于自动焊接区域的进料及分隔尺寸定位小车料口处。钢筋平网自动焊接区域。该区域包括进料及分隔尺寸定位小车（以下简称小车）、焊接过程钢筋平网承载、移动大车，以及钢筋平网横向钢筋自动给料及多点自动焊装置；进料及分隔尺寸定位小车首先引送纵向钢筋至焊接系统进料处，焊接系统进料处气动夹持装置工作，随后小车立即联动返回引送起始点，然后按照定尺间隔与焊接系统配合定尺给料。成品收集暂存区。该区域在钢筋平网加工成型结束后，接收平网并集存。该设备控制方式为：给料手动控制，焊接、集存过程自动控制。

（2）**工艺流程：**①人工给料；②给料结束后启动自动焊接系统，系统按照预定程序自动完成纵向钢筋定格给进、横向钢筋自动给料及定位、自动焊接装置完成焊接；③伴随小车运动过程，大车随动前进，大车、小车运行定位由行程开关控制实现连锁；④焊接结束，集存装置连锁动作从大车上取走钢筋平网，同时，小车、大车复位。

二、事故发生经过、救援情况和事故报告情况

1、事故发生经过

依据事故现场2018年8月13日16时许车间监控视频（ch08通道<见附件二>）和现场人员询问笔录，认定事故发生经过。2018年8月15日16时01分在钢筋平网成型机正常工作的过程中，人工给料操作工完成纵向钢筋布料后，自动焊接操作工启动了自动焊接程序，即分小车启动完成纵向焊接装置引料，随后小车返回并执行间隔定尺给料，自动焊接系统工作正常。在平网焊接作业结束时（16时02分）周某顺进入小车返回运动区间，此时小车正处在自动返回人工给料区初始位置状态，造成周某顺在钢筋平网成型机机械运行空间被挤夹。事件发生后，自动焊接操作工李某及时停止了设备，随后车间内其他工作人员（张某钰、井某丽、金某）共同调整设备状态，16时05分解救出周某顺。

2、事故救援情况

事故发生后，厂长苑某雄拨打120急救电话，等待一会之后，再次拨打120，但急救车没有到达，苑某雄就和金某等人用私家车将周某顺送到739医院抢救，8月13日21时03分，周某顺经抢救无效死亡。

3、事故报告情况

事故发生后，有关部门未接到辽宁顺盛达金属制品有限公司的报告，直至2018年8月15日17时，皇姑区安全生产监督管理局接到死者家属和辽宁顺盛达金属制品有限公司共同报告才得知事故的发生，辽宁顺盛达金属制品有限公司存在迟报行为。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况：

死者：周某顺，男。辽宁顺盛达金属制品有限公司工人（**未签订劳动合同及安全管理协议**）进入正在运行的焊网机中间维修通道，由于加载装置突然向回运行、被挤压在加载装置和焊网机中间，机械伤害死亡。

2、直接经济损失：

直接经济损失：约合人民币85万元（未含事故处罚款项）。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因：

1、人的不安全行为：

周某顺（负责钢筋调直工作）违反操作规程（操作规程规定焊网机行走空间内不得站人）和忽视现场安全警示标识（焊网机上悬挂有未经许可不得入内的警示标识）焊网机中间维修通道。

2、物的不安全状态：

起因物：钢筋网成型自动化生产设备。

致害物：钢筋网成型自动化生产设备分隔尺寸定位小车。

致害方式：机械伤害。

致害部位：下腔（下腔静脉破裂、肝破裂、脾破裂）。

物的不安全状态：钢筋平网成型机机械运行空间围护遮挡未100%覆盖遮挡，或配置现场可移动护栏；

3、直接原因：

钢筋平网成型机存在多种类和形式的能量，其一旦释放均可能造成对人体的伤害。具体包括电能、运动部件的动能、登高作业具有的势能、压缩气体蓄积的势能、焊接过程释放的热能和光与波的能量、原料和成品落差存在的势能等。本次事故周恩顺违章进入钢筋平网成型机机械运行空间，阻碍了自动焊接装置小车运动，小车运动动能转化为对人体挤夹作用，造成其身体机械伤害经抢救无效死亡是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、辽宁顺盛达金属制品有限公司对作业环境的安全隐患未进行彻底的排查；对机械伤害认知不充分，未能认真、深入组织开展本企业的机械伤害辨识工作，设备运行空间机械伤害防护网没有100%覆盖设置，留有空隙，存在安全隐患，导致钢筋平网成型机机械运行空间作业风险监管失控。督促检查安全生产工作不彻底。

2、辽宁顺盛达金属制品有限公司安全教育、安全文化基础建设工作不到位，作业人员安全意识薄弱，对作业危险性认识不足，心存侥幸心理，存在习惯性违章行为，使作业过程中的各项措施形同虚设，不能有效防范机械伤害事故发生。

3、辽宁顺盛达金属制品有限公司未按《中华人民共和国安全生产法》的规定与员工签订安全生产管理协议。

4、辽宁顺盛达金属制品有限公司未按照规定对该单位的隐患进行日常排查，未对生产作业现场进行安全生产风险辨识，对生产作业现场管理混乱，对现场人员管理失控。

（三）事故性质：

一般生产安全责任事故。

该起事故属“安全意识淡薄、现场安全管理混乱、从业人员违章冒险进入危险空间、生产安全事故隐患未及时消除”等原因所致的一般生产安全责任事故。

四、对责任单位和人员的处理建议

（一）责任单位责任认定及处理意见：

1、辽宁顺盛达金属制品有限公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未建立健全安全生产事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对该起事故负有一定责任。事故发生后，辽宁顺盛达金属制品有限公司未及时向有关部门报告，存在生产安全事故迟报行为。

建议：辽宁顺盛达金属制品有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款、第三十八条一款、第三十二条的规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定，由皇姑区安全生产监督管理局给予事故发生单位辽宁顺盛达金属制品有限公司行政处罚。

（二）责任人责任认定及处理意见：

1、死者周某顺安全意识淡薄，安全知识贫乏，擅自违反操作规程冒险进入冒险空间，对该起事故负有主要责任，但其已死亡免于追究责任。

2、苑某凤，女，辽宁顺盛达金属制品有限公司实际控制人，未认真履行安全生产职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。

建议：辽宁顺盛达金属制品有限公司实际控制人苑莲凤违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条 第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第㈠项的规定，给予辽宁顺盛达金属制品有限公司实际控制人苑莲凤相应的行政处罚。

3、苑某雄，男，辽宁顺盛达金属制品有限公司厂长，未认真履行安全生产职责，未对作业环境的安全隐患进行彻底的排查；对机械伤害认知不充分，未能认真、深入组织开展本企业的机械伤害辨识工作，对事故发生负有领导责任。

建议：辽宁顺盛达金属制品有限公司主要负责人苑世雄违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条 第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第㈠项的规定，给予辽宁顺盛达金属制品有限公司厂长苑世雄相应的行政处罚。

五、整改防范措施建议

为了加强安全生产工作，防止类似事故的发生，现提出整改防范措施建议：

1、辽宁顺盛达金属制品有限公司要进一步完善安全生产责任制，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。加强管理人员和从业人员对《中华人民共和国安全生产法》的学习，按照《中华人民共和国安全生产法》的相关要求进行作业。

2、辽宁顺盛达金属制品有限公司要加强对从业人员的安全生产教育和岗位培训，提高从业人员的安全素质和安全意识，严格执行安全生产各项规章制度，加强作业现场经常性安全检查，及时消除事故隐患和“三违”行为，杜绝各类事故发生。

3、辽宁顺盛达金属制品有限公司负责人要进一步加强对安全生产有关法律法规的学习；认真履行职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；加强

对作业现场的勘察，制定好符合国家标准的安全操作规程，并加强对从业人员进行安全操作规程的培训、教育。

4、全区范围内的生产经营单位严格落实企业安全生产责任，杜绝违章冒险作业，消除事故隐患，防止此类事故再次发生。

辽宁顺盛达金属制品有限公司“8·13”机械伤害

一般事故事故调查组

2018年10月20日

撰稿人：刘扬

审核人：呼延小力

